



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-154-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 21 de Febrero de 2024

Referencia: Expte. N° 876/2024- Derogar el Decreto N° 3343/2016- Establecer competencia de los Juzgados que componen el Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro.-

VISTO el Decreto Ley N° 8751/1977 (y sus modificatorias), las Ordenanzas N° 5173, N° 5183, N° 6724, 7579, N° 7609, N° 8049, N° 8060 N° 8100, N° 8910, N° 9189, N° 9195, los Decretos N° 762/1977, 135/1999, 136/1999, 282/1999, 973/1999, 1681/1999, 910/2005, 911/2005, 2133/2005, 736/2010, 737/2010, 2420/2012, 1638/2013, 3326/2013, 1669/2014, 1963/2014, 3617/2014, 4106/2014, 2788/2016, 3343/2016, 734/2017, 735/2017, 1922/2018, 1826/2019, 2048/2019, 232/2020, 325/2020, 250/2021, 251/2021, 490/2021, 1476/2021, 1574/2021, 1648/2021, 1751/2021, 1755/2021, 88/2023, 1130/2023, 2206/2023, los Expedientes N° 12664/2021, 2458/2017, 49/2010, 7109/2005, 4144/2005, 2461/2017, 2332/2021, 14131/2016, 13259/1994, 5187/2023, 1845/2021, 17133/2018, 766/1999, 1053/2019, 842/2019, 12448/2019, 11422/2018, 8223/2014 y 7750/2014, el Expediente N° 876/2024; y

Considerando:

Que por los actuados del visto la Secretaría de Gobierno propicia un reordenamiento de la estructura organizativa del Tribunal Municipal de Faltas de nuestro partido, motivado en un análisis pormenorizado de los antecedentes del mencionado órgano;

Que, en base a dicho análisis, se desprende que por la Ordenanza N° 5173 se dispuso la creación del Tribunal Municipal de Faltas, compuesto por dos Juzgados, asistido cada uno de ellos por un Secretario, con facultades de jefatura del personal del Juzgado y de certificación de firma;

Que, posteriormente, por Decreto N° 762/1977 se le asignó a los tribunales el funcionamiento dentro de su órbita del Registro Único de Infractores;

Que, desde su creación, las competencias y estructura de dichos tribunales sufrieron cambios originados por distintas normas de variada naturaleza;

Que, dentro de los cambios mencionados, por Ordenanza N° 7609 se modificó la Ordenanza N° 5173, estableciendo que cada Juez estaría asistido por dos funcionarios con el cargo de Secretario;

Que, por otro lado, por la Ordenanza N° 8100, se estableció el régimen de reemplazo ante la eventual ausencia de alguno de los jueces integrantes del Tribunal, disponiendo que, en los casos de tales ausencias, será reemplazado por el Secretario Letrado en forma automática;

Que, posteriormente, en cumplimiento a lo originalmente dispuesto por la Ordenanza N° 5173 y sus modificatorias, el Departamento Ejecutivo consideró necesario, mediante los Decretos N° 3343/2016, 734/2017, 735/2017 y 1922/2018, distribuir las tareas, competencias y el personal entre ambos juzgados;

Que, a tales fines, se dispuso una diferenciación de competencia, en base a la materia, en las que entendería cada uno de los Juzgados y sus correspondientes Secretarías;

Que, en ese sentido, se estableció que el Juzgado de Faltas N° 1 atendería en las causas originadas en razón de las infracciones de comercio, industria, bromatología, obras particulares y demás infracciones varias, excluidas las de tránsito, seguridad vial y afines, y que el Juzgado de Faltas N° 2 atendería las causas que se originen en razón de las infracciones de tránsito, seguridad vial y afines, en cada caso asistidos por dos Secretarías;

Que, de lo relatado en los antecedentes, resulta evidente la necesidad dar parámetros de orden, racionalidad y certeza respecto del funcionamiento de un órgano central para la convivencia vecinal como lo es el Tribunal de Faltas del Municipio, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Ordenanzas N° 5173 y sus modificatorias, como así también, la Ordenanza N° 5183 y el Decreto Ley N° 8751/1977);

Que, en esa línea, la Secretaría de Gobierno destaca que resulta imperativo distribuir las competencias de los juzgados de una manera igualitaria, dado que ello asegura un mayor grado de transparencia y eficiencia administrativa, atento que implica una distribución equilibrada y ecuánime del trabajo entre ambos juzgados, lo que impactará en un mejor servicio al administrado, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte;

Que, en virtud de ello, resulta necesario, asimismo, reglamentar la estructura organizativa del Tribunal, en estricto cumplimiento con lo normado por el artículo 4° de la Ordenanza N° 5173, texto conforme a la Ordenanza N° 7609, y lo establecido por la Ordenanza N° 8100;

Que, para ello, se propone que el Tribunal Municipal de Faltas esté compuesto por los dos Juzgados ya creados, y que cada uno de ellos disponga de dos secretarías: una Secretaría Letrada y una Administrativa. Ambas Secretarías tendrán a su cargo, tal como dispone el artículo antes citado, las cuestiones relacionadas a la jefatura del personal, como así también, la facultad de certificación de firmas y entender en las cuestiones que los jueces le encomienden, con la salvedad, que sólo la Secretaría Letrada tiene facultades para reemplazar, de manera automática, al Juez ante su ausencia del Tribunal, sin importar la naturaleza de la misma;

Que, a su vez, la Secretaría de Gobierno solicita que se instruya al Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro a que el mismo dicte su Reglamento Interno de organización y funcionamiento, de conformidad con lo normado por el artículo 5° de la Ordenanza N° 5173;

Que la Asesoría Legal del Municipio ha tomado la intervención de su competencia;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta :

ARTÍCULO 1°.- Derogar el Decreto N° 3343/2016 y cualquier otra normativa que se oponga a una igualdad de competencia entre los dos juzgados que componen el Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer que los Juzgados que integran el Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro tendrán idéntica competencia material y entenderán, en igualdad de condiciones, en las causas que arriben a su conocimiento.-

ARTÍCULO 3°.- Instruir al Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro a que dicte su Reglamento Interno de organización y funcionamiento.-

ARTÍCULO 4°.- Establecer que el Tribunal Municipal de Faltas de San Isidro quedará organizado, en cuanto su estructura, por dos Juzgados, contando cada uno de ellos con dos secretarías a cargo: una Secretaría Administrativa y una Secretaría Letrada. Ambas tendrán asignadas las cuestiones relacionadas a la jefatura del personal del Juzgado, como así también, la facultad de certificación de firmas y de entender en las cuestiones que su Juez le encomiende. Ante ausencias del magistrado a cargo de cada juzgado, el titular de la Secretaría Letrada de cada Juzgado asumirá las funciones de Juez hasta su reincorporación efectiva en el cargo.-

ARTÍCULO 6°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto es refrendado por Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2024.02.21 10:28:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.02.21 11:16:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro